

1500197-87.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Comarca: Bertiooga

Foro: Foro de Bertiooga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso da defesa - Insurgência apenas contra a dosimetria - Fixação das penas-bases do tráfico no mínimo legal - Não cabimento - A natureza nociva do entorpecente (Cocaína) justifica tratamento penal mais severo - Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Acusado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertiooga

Foro de Bertiooga

2ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertiooga-SP - cep 11250-039

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500197-87.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500197-87.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2011668/2021 - DEL.POL.BERTIOGA, 15655741 - DEL.POL.BERTIOGA, 136/21/204 - DEL.POL.BERTIOGA, 2011668 - DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PALOMA ALVES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Vistos.

PALOMA ALVES DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 13 de janeiro de 2021, às 18h20, na Rua Benedito S. de N. Filho, 1, defronte ao nº 181, Jd. Vista Alegre, nesta cidade e comarca de Bertiooga, a acusada trazia consigo e vendia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 181 (cento oitenta e uma) porções de cocaína, pesando 155g (cento e cinquenta e cinco gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09, laudo de constatação provisória de fls. 11 e fotografia de fls. 10. Devidamente notificada (fls. 101), a acusada apresentou resposta escrita à acusação (fl. 105).

Presentes os pressupostos e as condições para o exercício da ação e afastadas as hipóteses de absolvição sumária (art. 397, CPP), a denúncia foi recebida. (fls. 106).

Em instrução, foi tomado o depoimento de uma testemunha, não tendo sido possível o interrogatório da denunciada, em razão de sua revelia (fl. 128). Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público, entendendo estarem provadas a materialidade e a autoria, requereu a condenação nos termos da denúncia, tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e a fixação do regime de cumprimento.

A Defesa, por sua vez, alegando a insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva, pugnou pela improcedência do pedido condenatório, tendo ainda requerido o reconhecimento do princípio do in dubio pro reo.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fl. 12), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 14), laudo pericial toxicológico (fls. 97/99), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também exsurge cristalina.

Ouvida em Juízo, a testemunha Edicarlos Pereira Sakaizawa, policial militar, disse que estava em patrulhamento em local que já é conhecido pelo tráfico de drogas. Que visualizaram o comércio de entorpecentes e resolveram averiguar. Que havia 03 pessoas, uma mulher, um adolescente e outro indivíduo que estava comprando drogas. Que os dois indivíduos do sexo masculino empreenderam fuga. Que na sacola que estava com a ré continha 181 ependorffs de cocaína e certa quantia em dinheiro. Que a ré confessou que estava traficando entorpecentes no local. Que o menor estava traficando também. Que havia duas sacolas, uma que o menor levou quando empreendeu fuga, e outra com a ré. Que o vídeo apresentado pelo MP (fls. 126/127) foi gravado após a abordagem, enquanto aguardavam apoio policial. Que participaram 03 policiais da abordagem. Que desconhece o veículo Gol de cor prata. Que as drogas ficaram em sua posse. Que chegou uma viatura com uma policial feminina para proceder a revista pessoal na ré.

Acerca da importância do depoimento dos policiais para a instrução do processo penal, calha pontuar que referidos agentes públicos não estão impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, no caso presente, o policial sequer conhecia a ré, não havendo prova de que tivessem interesse em prejudicá-la.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, a saber: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amalhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso

especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017);

E, ainda: “...Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Com efeito, descabe afastar a validade do depoimento do policial com espeque tão somente na respectiva condição funcional, já que foi ele submetido ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhe crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhe esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juíz, dá conta das suas atividades.

Além disso, como dito, existem nos autos auto de prisão em flagrante delito (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fl. 12), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 14), laudo pericial toxicológico (fls. 97/99) confirmando, não somente a quantidade e qualidade das drogas apreendidas, mas também a forma de acondicionamento apresentada, típica da atividade de tráfico.

E, na espécie, observa-se que a quantidade, a forma de acondicionamento dos tóxicos, bem como as demais circunstâncias fáticas, não autorizam a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, tampouco o acolhimento do princípio do in dubio pro reo, vez que certa a autoria e materialidade delitivas, conforme já explanado nesta fundamentação.

Dessa forma, a coligação das provas contidas nos autos – da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença – encontra-se apta a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes.

Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

Prossegue-se, portanto, com a dosagem das penas.

Inicialmente, passa-se ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06. A culpabilidade, considerada, nesta fase, como sendo um grau elevado de censurabilidade da conduta criminoso, no presente caso, é elevada, sobretudo quando se verifica a natureza das drogas apreendidas “cocaína”, entorpecente altamente nocivo à saúde humana, nesse sentido, inclusive, é a recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo: “APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso da defesa – Insurgência apenas contra a dosimetria – Fixação das penas-bases do tráfico no mínimo legal – Não cabimento – A natureza nociva do entorpecente (Cocaína) justifica tratamento penal mais severo – Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Impossibilidade – Acusado que se dedica à atividade criminosa do tráfico, não se podendo olvidar que se trata de réu reincidente – Fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena do tráfico por restritivas de direitos – Descabimento – O montante das penas, a presença de circunstância judicial desfavorável e a gravidade concreta do comportamento e a recidiva motivam a imposição do regime inicial fechado e a negativa da substituição penal – Recurso defensivo não provido. (TJSP. Apelação Criminal n.º 0000218-16.2017.8.26.0557, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Data do Julgamento: 31/01/2019)”. Portanto, deve a pena-base sofrer acréscimo em razão do que foi exposto. Quanto aos antecedentes, verifica-se que a ré não possui condenação penal pretérita transitada em julgado (fls. 124/125), pelo que nada em seu desfavor deve ser valorado. Não há elementos nos autos que autorizem a valoração negativa da conduta social da ré, tampouco quanto à personalidade do agente. Os motivos, as circunstâncias, e as consequências do crime são normais ao tipo penal, não havendo, portanto, que valorá-las negativamente em face da ré. Por fim, no que concerne ao comportamento da vítima, entende-se que tal

análise, em razão da natureza do delito, se mostra prejudicada.

Diante de tais considerações, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no piso legal.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes de pena a serem consideradas, motivo pelo qual a pena intermediária fica estabelecida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no piso legal.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, ausentes estão quaisquer causas de aumento de pena. Aplicável, no caso em exame, a causa especial de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois preenchidos os requisitos legais ali estampados (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa).

Assim, diante do contexto fático e probatório constante dos autos e ainda considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do princípio da individualização das penas, sem descuidar, entretanto, da quantidade de drogas apreendidas com a ré (181 porções de cocaína, pesando 155g), entende-se que o redutor deva ser aplicado no patamar intermediário, qual seja, 1/3 (um terço).

Assim, a pena definitiva resta estabelecida em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, calculados no piso legal.

Fixa-se, excepcionalmente, em observância ao princípio da individualização das penas, o regime prisional aberto, em consonância com o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, "c", do Código Penal.

Preenchidos os requisitos legais do art. 44, do Código Penal e atento à declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, tornada sem efeito pela Resolução n.º 05, de 2012, do Senado Federal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), sem prejuízo da multa, pelo mesmo período da pena substituída, em uma entidade pública a ser determinada pelo Juízo da execução.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR a ré PALOMA ALVES DA SILVA como incurso no artigo 33, "caput" c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, calculados no piso legal e atualizado, em observância ao art. 49, do Código Penal, substituindo-as, entretanto, por prestação de serviços à comunidade, sem prejuízo da multa, pelo mesmo período da pena substituída, em uma entidade pública a ser determinada pelo Juízo da execução.

Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade, considerando não haver neste momento processual o preenchimento dos requisitos legais estampados pelo art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal a amparar sua prisão preventiva.

Por fim, determina-se a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 32, § 1º, e artigo 58, § 1º, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como decreto o perdimento da quantia em dinheiro (se for o caso) apreendida em poder da ré, fruto da atividade ilícita.

RECOMENDE-SE. Oportunamente, expeça-se Guia de Execução.

Após o trânsito em julgado:

Intime(m)-se o(s) condenados para o pagamento das penas de multa (se for o caso), no prazo de 10 (dez) dias.

Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para fins de registro no IIRGD.

Oficie-se ao TRE/SP, comunicando a condenação proferida nesta sentença, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal de 1988.

Expeça-se, se for o caso, respectiva certidão de honorários em favor do patrono nomeado nos presentes autos.

Custas na forma da lei.
P.I.C.
Bertioga, 07 de abril de 2022.

ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA
Juiz Substituto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA